

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1837/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายณรงค์ เทพปัญญา กับพวก

จำเลย

นายณรงค์ เทพปัญญา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมนึก ตาดำ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายยงยุทธ ชัตติยะ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยทั้งสามขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง, 319, 83, 91 ชลขลงโทษฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ให้จำคุกคนละ 15 ปี กระทงหนึ่ง ลงโทษฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ให้จำคุกคนละ 2 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวม 2 กระทง จำคุกคนละ 17 ปี

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 5,4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนิน

การต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3ชั่วคราวในระหว่างฎีกา
ตีราคาค่าประกันคนละสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนิน
การต่อไป

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>